

1505631-03.2021.8.26.0554
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger
Comarca: Santo André
Foro: Foro de Santo André
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/02/2022
... - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2191631/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE
Impetrante:
Nome do Advogado Selecionado << Informação indisponível >>
Paciente:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

Thiago Pimentel Fogaça José impetra Habeas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santo André
Foro de Santo André
1ª Vara Criminal
Praça IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09040-906

1505631-03.2021.8.26.0554 - lauda

CONCLUSÃO:

Em 16/02/2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito Titular/em exercício da/na 1ª Vara Criminal, Dr.(a) Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger. Eu, Rubens Argento Neto, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505631-03.2021.8.26.0554 - Controle: 2021/000891
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2191631/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE
Impetrante:
Nome do Advogado Selecionado << Informação indisponível >>
Paciente:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

Thiago Pimentel Fogaça José impetra Habeas Corpus com pedido liminar em favor de José Roberto Alves Gordo da Silva contra ato do Delegado de Polícia do DISE-DEL.SEC.SANTO ANDRE, objetivando o trancamento de inquérito policial para a apuração do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de justa causa para

instauração do inquérito policial o arquivamento do feito.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 71/72.

É o que se apresenta até o momento.

Decido.

A ordem há de ser denegada.

Com efeito, nos termos do art. 5º do Código de Processo Penal, o inquérito policial pode ser instaurado de ofício ou mediante requisição da Autoridade Judiciária ou do membro do Ministério Público.

O regular procedimento de investigação e a colheita de depoimentos não pode ser tida como constrangedora, pois compete à autoridade policial apurar os fatos.

Autorizar o trancamento do inquérito policial o neste momento seria o mesmo que cercear o dever de apuração da autoridade policial.

Ademais, antes da oitiva dos envolvidos não há que se falar em ausência de justa causa.

Como se fosse pouco, após a conclusão da investigação, será assegurado ao paciente o devido direito de defesa.

Em suma, não é caso de se conceder a ordem, tendo em vista que somente é admissível o trancamento de procedimento de investigação em casos excepcionais, em que a conduta praticada não caracterize crime nem mesmo em tese.

Ora, não pode o paciente, sob o pretexto de constrangimento, impedir apuração dos fatos.

De ser lembrado, também, que o impedimento à apuração dos fatos equivaleria a indireta negativa de prestação jurisdicional.

Pelo exposto, por qualquer ângulo que sejam analisados os fatos, não cabe a concessão da ordem.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO INADMISSIBILIDADE Havendo indícios da prática delitiva, bem como de sua autoria, não há que se falar em constrangimento ilegal contra o Paciente a ser sanado pela via do remédio heroico em razão da requisição de instauração de inquérito policial e, por ora, em trancamento do inquérito policial. Necessidade de exame de provas, inviável na estrita via do writ. Ordem denegada." (TJSP - HC 2282792-61.2021.8.26.0000 - 8ª Câmara de Direito Criminal. - Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda - J. 12.01.2022 - P. 25.4.2018).

Diante de todo o exposto, denego a ordem pleiteada.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e procedam-se as anotações de praxe.

P.R.I.C.

Santo André, 16 de fevereiro de 2022.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA